BruxellesLife
VILLE DE BRUXELLES

CODE II
CODE PÉNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES

_____

DOCUMENT OFFICIEL DU GOUVERNEMENT FÉDÉRAL
Textes Intégraux Redépartis en Articles, Fourchettes de Peines & Renvois Inter-Codes Systematiques

CODE II – CODE PÉNAL DE LA VILLE DE BRUXELLES

TABLE DES MATIÈRES ET STRUCTURE GÉNÉRALE

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET MODULATION DES PEINES

- Article 1 : Principe de légalité et appréciation souveraine du juge
- Article 2 : Classification des infractions
- Article 3 : Peines applicables et personnalité des peines
- Article 4 : Récidive, circonstances aggravantes et atténuantes
- Article 4 bis : Imprudence et négligence
- Article 4 ter : Définitions des crimes les plus graves
- Article 5 : Cause d'irresponsabilité pénale et légitime défense
- Article 6 : Primauté de la Constitution
- Article 7 : Légalité, non-rétroactivité et loi pénale plus douce
- Article 8 : Présomption d'innocence, droit au silence et non bis in idem
- Article 9 : Infractions commises par un agent public
- Article 10 : Légitime défense et usage de la force : précisions
- Article 11 : Saisies, confiscations et mises en fourrière : définitions
- Article 12 : Conditions et formalités de la saisie
- Article 13 : Régime des saisies selon la nature des biens
- Article 14 : Durée de la saisie, restitution et recours
- Article 15 : Mise en fourrière administrative
- Article 16 : Mise en fourrière judiciaire
- Article 17 : Frais de fourrière, restitution et responsabilité

TITRE II – DES CONTRAVENTIONS (SECTION A - INFRACTIONS ROUTIÈRES ET DE VOIE PUBLIQUE)

- Articles A.01 à A.53 (Règles de circulation, nuisances, manquements mineurs)
- Article A.54 : Refus injustifié de décliner son identité (Renvoi Code I, Art. 40)
- Articles A.55 à A.60 (Obligations déclaratives : accident du travail, déclarations fiscales et sociales, documents comptables, pêche en zone interdite)

TITRE III – DES DÉLITS MINEURS (SECTION B - ATTEINTES AUX PERSONNES ET BIENS MINEURS)

- Articles B.01 à B.59 (Vols simples, dégradations, menaces, stupéfiants mineurs)
- Articles B.60 à B.64 (Saisies et fourrière, état d'urgence, zones sensibles, communications privées, géolocalisation)
- Articles B.65 à B.75 (Travail dissimulé, emploi de mineurs, discrimination, activité non enregistrée, fraude fiscale, poursuite d'activité interdite, sécurité privée sans agrément et dépassement des pouvoirs)

TITRE IV – DES DÉLITS MAJEURS (SECTION C - ATTEINTES GRAVES À L'ORDRE PUBLIC ET À L'ÉTAT)

- Articles C.01 à C.48 (Armes, stups majeurs, agressions, braquages de commerce)
- Articles C.49 à C.53 (Usage excessif de la force, détournement, représailles, serment, biens saisis)
- Articles C.54 à C.58 (Banqueroute frauduleuse, travail clandestin organisé, gangs, guerre de territoire, proxénétisme)

TITRE V – DES CRIMES ET GRANDES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ NATIONALE (SECTION D)

- Articles D.01 à D.76 (Homicides, terrorisme, braquages majeurs, trahison, cartel)

TITRE I – PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODULATION DES PEINES

Article 1 – Principe de légalité et appréciation souveraine

1. Nul ne peut être puni pour une action ou une omission qui ne constituait pas une infraction définie par le présent Code au moment où elle a été commise, conformément à l'Article 1 de la Constitution (Code I).
2. Les peines de prison sont exprimées sous forme de plage de mois. La plage part d'une peine de référence : son minimum est la peine de référence moins 30 %, son maximum la peine de référence plus 40 %, arrondis (par exemple, pour une référence de 30 mois : 21 à 42 mois). Le juge fixe la peine à l'intérieur de la plage (alinéa 3). Un article qui n'indique qu'un seul nombre de mois fixe la peine de référence ; la plage se calcule de la même manière. Lorsqu'un article prévoit la réclusion criminelle à perpétuité, il fixe lui-même l'autre peine possible (de 60 à 90 mois de prison).
3. Le magistrat dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain lui permettant de moduler les peines à l'intérieur des fourchettes prévues, en fonction du comportement du prévenu, du remboursement volontaire des dommages aux victimes (Code VI) ou des circonstances atténuantes.

Article 2 – Classification des infractions

1. Contraventions (Section A) : Infractions de sécurité routière ou d'ordre public gérées sur le terrain. Elles n'entraînent pas l'ouverture d'un casier judiciaire. Certaines contraventions routières peuvent toutefois être punies de prison lorsque l'article d'incrimination le prévoit (par exemple A.23 et A.24).
2. Délits Mineurs (Section B) : Infractions d'une gravité modérée traitées par les agents de police. Elles donnent lieu à l'ouverture d'un casier judiciaire et à une peine de 3 à 15 mois de prison.
3. Délits Majeurs (Section C) : Infractions graves traitées sous l'autorité d'un Officier de Police Judiciaire (OPJ) ou d'un Juge. Elles entraînent des peines allant de 5 à 35 mois de prison.
4. Crimes (Section D) : Infractions d'une extrême gravité nécessitant la comparution obligatoire devant un Juge d'Instruction. Elles sont jugées par le Tribunal Correctionnel ou, exceptionnellement, par la Cour d'Assises (Code V, Art. 2 et 3). Elles sont sanctionnées par des peines allant de 15 à 90 mois de prison, voire la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 3 – Peines applicables et personnalité des peines

1. Les peines prévues par le présent Code sont l'amende, la peine de prison, la réclusion criminelle (Section D) et, lorsque l'article d'incrimination le prévoit, les mesures complémentaires : saisie, confiscation, mise en fourrière, retrait du permis de conduire (Articles 11 à 17).
2. Nul n'est puni que pour son propre fait. Tentative : la tentative d'un délit ou d'un crime (Sections B, C et D) est punie comme l'infraction consommée. Il y a tentative lorsque l'auteur a commencé à exécuter l'infraction et ne l'a interrompue ou manquée que pour une cause indépendante de sa volonté. Celui qui renonce volontairement, avant la fin de l'exécution, n'est pas puni de la tentative, sans préjudice des infractions déjà commises. Coauteur et complice : est coauteur celui qui participe directement à l'exécution de l'infraction (tire, frappe, vole, séquestre) ; il est puni comme l'auteur. Est complice celui qui, sans l'exécuter, aide, conseille, fournit un moyen, guette ou donne l'ordre de la commettre, avant ou pendant les faits. La peine du complice ne peut dépasser la moitié de la peine encourue par l'auteur principal (prison et amende) ; le juge la fixe dans cette limite (Art. 4) et motive la qualité de coauteur ou de complice. Ces règles valent pour toutes les infractions des Sections B, C et D, même si l'article d'incrimination ne prévoit ni la tentative ni la complicité. Les contraventions (Section A) ne sont punies ni en tentative ni en complicité. Les articles spéciaux de tentative et de complicité (par exemple B.04, B.30, C.43 et D.15) restent applicables ; en cas de différence de peine, la règle du présent alinéa prévaut.
3. Le juge ne peut prononcer que les peines et les mesures prévues par le présent Code (Code V, Art. 34, al. 4).

Article 4 – Récidive, circonstances aggravantes et atténuantes

1. Constitue un état de récidive le fait de commettre une nouvelle infraction de même nature dans un délai rapproché. La récidive entraîne le doublement automatique de l'amende pécuniaire ainsi qu'une majoration systématique de la peine de prison (+5 mois pour délit mineur, +10 mois pour délit majeur, +15 mois pour crime).
2. Toute agression, tir ou violence ciblant un représentant de la force publique (Police de Bruxelles - Code IV), un secouriste ou médecin (Code VIII) ou un magistrat (Code V) constitue une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale.
3. Les violences, trafics et braquages commis en bande ou au profit d'un gang constituent une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale.
4. Constituent également des circonstances aggravantes, qui augmentent la peine et la placent dans la partie haute de la fourchette légale, entre autres : a) l'usage ou la menace d'une arme ; b) la préméditation ; c) le fait de viser une victime vulnérable (blessée, inconsciente ou mineure) ; d) la fuite après l'infraction.

5. Constituent des circonstances atténuantes, qui diminuent la peine et la placent dans la partie basse de la fourchette légale, entre autres : a) les aveux spontanés et la coopération avec la Police ou la Justice ; b) la réparation ou le remboursement volontaire du dommage (Code VI) ; c) l'absence d'antécédents ; d) la provocation ou l'excès de légitime défense (Article 10, alinéa 4) ; e) un rôle secondaire dans l'infraction ; f) le fait de se constituer prisonnier.
6. Les listes des alinéas 2 à 5 ne sont pas exhaustives : le juge peut retenir toute autre circonstance sérieuse, qu'il motive. Il indique dans son jugement les circonstances retenues (Code V, Art. 34) et, lorsque des circonstances aggravantes et atténuantes se cumulent, il les met en balance. Une circonstance aggravante ne permet jamais de dépasser le plafond de la fourchette : seule la récidive majore la peine (alinéa 1).

Article 4 bis – Imprudence et négligence

1. L'imprudence est le fait d'agir sans la précaution qu'aurait prise une personne raisonnable et prévoyante placée dans les mêmes circonstances (Code VI, Art. 30, al. 2). La négligence est le fait de ne pas agir alors qu'on le devait.
2. L'imprudence ou la négligence est grave lorsque l'auteur ne pouvait ignorer le danger pour autrui, ou lorsqu'il commet un manquement qu'une personne même peu attentive n'aurait pas commis. Exemples : conduire sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants, laisser une arme chargée à portée d'autrui, ignorer une consigne de sécurité évidente.
3. Les infractions qui exigent une imprudence ou une négligence grave (par exemple B.35, B.55 et D.26) se réfèrent à ces définitions.
4. L'imprudence ou la négligence simple n'est punissable que lorsqu'un article l'incrimine expressément. L'absence d'intention n'écarte pas la peine, mais le juge en tient compte dans la fourchette (Art. 4).
5. Définitions. Pour l'application des Codes : a) L'intention coupable, aussi appelée dol, est le fait d'agir en voulant l'acte interdit et ses conséquences. Elle existe aussi lorsque l'auteur a prévu le résultat et accepte le risque de le causer (dol éventuel ou intention indirecte), par exemple en tirant en direction d'une personne. b) Est volontaire ou intentionnel l'acte commis avec dol. L'absence de dol ne rend pas l'acte volontaire, mais n'écarte pas la peine lorsqu'un article punit l'imprudence ou la négligence (alinéas 1 à 4). c) La préméditation est le dessein de commettre l'infraction formé avant l'action, par exemple en se procurant l'arme, en préparant le lieu ou en attendant la victime. d) Le guet-apens est le fait d'attendre, plus ou moins longtemps, une personne en un lieu pour la frapper ou la tuer. e) Le juge place la peine dans la partie haute de la fourchette lorsque le dol est établi et, en cas de préméditation ou de guet-apens, tient compte de l'Art. 4. Le dol ne permet jamais de dépasser le plafond de la fourchette.

Article 4 ter – Définitions des crimes les plus graves

Pour l'application des Articles D.06, D.20, D.25, D.29, D.43 et D.69 à D.74 :
1. Meurtre : le fait de donner volontairement la mort à autrui. Assassinat : le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens (Art. 4 bis, al. 5). Meurtre aggravé : le meurtre commis contre un agent de la force publique ou de l'État dans l'exercice de ses fonctions (Art. D.20).
2. Tuerie de masse : le fait de tirer ou d'attaquer sans distinction sur plusieurs personnes ou sur la population, dans l'intention de tuer ou de blesser le plus grand nombre.
3. Torture et barbarie : le fait d'infliger volontairement à une personne des souffrances physiques ou psychologiques graves, pour obtenir des aveux, punir, intimider ou par cruauté.
4. Terrorisme : un acte, une préparation ou une menace destiné à terroriser la population ou à contraindre le Gouvernement ou les institutions par la violence (attentat, explosifs, prise d'otages, attaque armée). Organisation terroriste : le groupe, même peu nombreux, qui prépare ou commet de tels actes ; est visé celui qui le crée, le dirige ou y est affilié. Attentat : l'acte terroriste commis. La préparation commence avec des actes concrets (repérage, achat de moyens, plan).
5. Haute trahison : le fait pour un citoyen ou un agent public de porter gravement atteinte à la Nation ou aux institutions en les trahissant, notamment en aidant une puissance ou un groupe ennemi.
6. Espionnage : le fait de recueillir ou de transmettre des informations de défense ou d'État à une puissance ou une entité étrangère, ou de livrer des documents classifiés (Art. D.68).
7. Complot : l'accord de plusieurs personnes, concrétisé par au moins un acte préparatoire, pour renverser ou menacer les institutions légales.
8. Cartel de la drogue : l'organisation structurée qui produit, transporte ou distribue des stupéfiants à grande échelle, avec une hiérarchie, des moyens et des profits importants (Art. D.33 à D.37).
9. Le juge qualifie le crime d'après ces définitions et l'Art. 4 bis. En cas de doute entre deux qualifications, il retient la moins sévère, sauf si l'intention est établie.

Article 5 – Cause d'irresponsabilité pénale et légitime défense

1. N'est pas pénalement responsable la personne qui agit en état de légitime défense proportionnée pour elle-même ou pour autrui face à une agression imminente et injustifiée.
2. N'est pas pénalement responsable la personne ayant agi sous l'empire d'une contrainte physique ou morale irrésistible, y compris celle résultant d'un trouble mental constaté par un expert (Code V, Art. 49).
3. N'est pas puni celui qui accomplit l'acte : a) prescrit, autorisé ou permis par la loi, ou accompli sur demande légale d'une autorité dans l'exercice de ses fonctions (arrestation, saisie, perquisition, usage de la force dans les conditions de l'Art. 10) ; b) par nécessité, pour sauver une personne ou un bien d'un danger grave et imminent, sans moyen disproportionné ; c) avec le consentement valable de la personne dans un cadre autorisé (sport, soin médical, combat organisé et autorisé). Ces exceptions ne couvrent jamais un homicide volontaire hors légitime défense.

Article 6 – Primauté de la Constitution

1. Le présent Code s'applique sous réserve de la Constitution (Code I). Toute disposition du présent Code contraire à la Constitution est nulle (Code I, Art. 1 et 50)..
2. Les définitions de l'Article 6 du Code I (citoyen, agent public, flagrant délit, délais) s'appliquent à l'ensemble du présent Code.

Article 7 – Légalité, non-rétroactivité et loi pénale plus douce

1. Nulle infraction ne peut être retenue et nulle peine ne peut être prononcée sans un texte en vigueur au moment des faits (Article 1 du présent Code ; Code I, Art. 14).
2. Une peine plus sévère que celle applicable au moment des faits ne peut être appliquée. Une disposition plus douce, entrée en vigueur après les faits, s'applique à la personne poursuivie.
3. Les modifications du présent Code ne s'appliquent qu'aux faits commis après leur entrée en vigueur (Code I, Art. 60 à 62).
4. Le texte pénal s'interprète strictement. En cas de doute, l'interprétation la plus favorable à la personne poursuivie est retenue (Code I, Art. 5).

Article 8 – Présomption d'innocence, droit au silence et non bis in idem

1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à la décision d'une juridiction compétente (Code I, Art. 13). Le doute profite à la personne poursuivie.
2. Le silence d'une personne ne vaut jamais aveu et ne constitue jamais une circonstance aggravante (Code III).
3. Nul ne peut être poursuivi ni condamné deux fois pour les mêmes faits après un jugement définitif, sauf dans les cas de révision prévus par le Code V (Code I, Art. 15).
4. Un même fait unique ne peut être sanctionné sous deux qualifications cumulées : la qualification la plus grave est retenue, et les infractions moindres qui n'en sont qu'un élément ou un moyen sont absorbées. Les faits distincts, dont le résultat produit sur une victime, restent cumulés conformément à l'Article 35 du Code V.

Article 9 – Infractions commises par un agent public

1. L'infraction commise par un agent public dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions constitue une circonstance aggravante qui augmente la peine et la place dans la partie haute de la fourchette légale, comme l'Article 4 le prévoit pour les infractions commises contre un agent public (Code I, Art. 26).
2. L'agent public ne peut invoquer l'obéissance à un ordre hiérarchique manifestement illégal. L'auteur d'un tel ordre répond de l'infraction comme complice.
3. Si l'usage excessif de la force par un agent public cause des blessures ou la mort, les infractions de violences ou d'homicide du présent Code s'appliquent avec l'aggravation de l'alinéa 1, la qualification la plus grave étant retenue (Article 8).
4. Les sanctions disciplinaires (avertissement, suspension, révocation) sont prononcées par la hiérarchie sans préjudice des poursuites pénales. Pendant l'enquête de l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27), la hiérarchie peut suspendre l'agent à titre conservatoire.

Article 10 – Légitime défense et usage de la force : précisions

1. Le présent article précise l'Article 5 sans le modifier (Code I, Art. 31 et 32).
2. La légitime défense suppose une atteinte injustifiée, actuelle ou imminente, dirigée contre soi-même ou contre autrui, repoussée par un moyen nécessaire et proportionné.
3. Elle est exclue lorsque la personne a volontairement provoqué l'agression ou lorsqu'elle poursuit l'agresseur qui prend la fuite.
4. La défense disproportionnée reste punissable, mais le juge peut retenir l'excès comme circonstance atténuante (Article 1, alinéa 3).
5. Les forces de l'ordre ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire, de manière graduée et

proportionnée : sommation, maîtrise physique, arme à impulsion électrique, puis arme à feu en dernier recours (Code IV). L'arme à feu n'est employée qu'en cas de danger grave et imminent pour la vie ou l'intégrité physique d'un agent ou d'un tiers, et jamais contre une personne en fuite qui ne représente pas de menace immédiate. Tout usage de la force fait l'objet d'un rapport écrit ; son excès est puni par l'Article C.49.
6. La défense des biens est permise avec des moyens proportionnés, sans jamais viser à tuer (Code I, Art. 32, al. 3). Le moyen disproportionné reste punissable (alinéa 4).

Article 11 – Saisies, confiscations et mises en fourrière : définitions

Pour l'application du présent Code et des mesures complémentaires qu'il prévoit, on entend par :
a) Saisie conservatoire : mise sous main de justice d'un bien en attendant la décision de l'autorité compétente. Elle ne transfère pas la propriété ;
b) Saisie temporaire : retrait provisoire d'un bien ou d'un document (permis de conduire, véhicule) pour la durée fixée par l'article d'incrimination ou par l'Article 14 ;
c) Confiscation : dépossession définitive prononcée par décision de justice. Elle s'applique de plein droit aux biens illicites par nature (armes prohibées ou portées illégalement, stupéfiants, faux documents, matériels prohibés, explosifs) ;
d) Mise en fourrière : retrait d'un véhicule de la voie publique et garde dans un lieu désigné, à titre administratif (Article 15) ou judiciaire (Article 16) ;
e) Restitution : remise du bien à son propriétaire ou à son ayant droit ;
f) Destruction : élimination d'un bien illicite ou dangereux dans les conditions de l'Article 13.

Article 12 – Conditions et formalités de la saisie

1. Peuvent saisir : l'agent de police en cas de flagrant délit ou lors d'un contrôle ou d'une interpellation régulière (Code IV), et l'Officier de Police Judiciaire. Toute saisie à domicile, de comptes ou de communications exige l'ordonnance motivée d'un Juge d'Instruction (Code I, Art. 12 et 17 ; Code III).
2. Toute saisie fait l'objet d'un procès-verbal immédiat mentionnant la date, l'heure, le lieu, l'identité de l'agent et de la personne concernée, la description précise du bien (nature, quantité, immatriculation) et l'article du Code qui la justifie. Une copie doit être remise à la personne si demandé.
3. Les biens saisis sont inventoriés, mis sous scellés et déposés sans délai au service de conservation des pièces à conviction (Commissariat de Police, Code V). Aucun agent ne peut les utiliser, les consommer, les céder ni en disposer.
4. Une saisie opérée sans procès-verbal ou hors des cas prévus est irrégulière : elle est nulle et le bien est restitué sans délai (Code III). L'agent en cause engage sa responsabilité (Articles 9 et C.53).
5. Les effets personnels sans lien avec l'infraction (clés, papiers, vêtements) ne sont pas saisis : ils sont consignés pendant la rétention et restitués à la libération (Code III). Un téléphone ne peut être consulté que sur ordonnance du Juge d'Instruction (Code I, Art. 17).

Article 13 – Régime des saisies selon la nature des biens

1. Armes : toute arme détenue ou portée illégalement est saisie immédiatement, la confiscation définitive étant prévue par les articles d'incrimination. L'arme détenue légalement mais utilisée hors des cas de légitime défense est saisie à titre conservatoire (Code I, Art. 33).
2. Stupéfiants et matériels prohibés : la saisie, la pesée et le décompte sont consignés au procès-verbal en présence de la personne. Un échantillon est conservé comme preuve ; le reste est détruit dans les sept (7) jours réels suivant la saisie, sur autorisation du Parquet.
3. Argent et valeurs : le montant est compté devant la personne, consigné au procès-verbal et déposé auprès du Commissariat de Police. Sous réserve de l'alinéa 7, il n'est confisqué définitivement que si son origine illicite est établie (Articles C.10 et C.39) ; à défaut, il est restitué. Les comptes ne peuvent être saisis que sur ordonnance du Juge d'Instruction.
4. Biens volés : conservés le temps strictement nécessaire à la procédure (photographie, constatation), puis restitués à la victime.
5. Faux documents et faux titres d'identité : saisis et détruits après décision.
6. Véhicules : voir les Articles 15 à 17.
7. Somme supérieure à 10 000 € sur soi : la personne qui détient sur elle plus de dix mille (10 000) euros en espèces se voit saisir la totalité de la somme, comptée et consignée comme à l'alinéa 3. Elle doit prouver au Procureur du Roi qu'elle l'a obtenue légalement (par exemple : fiche de paie, facture, vente, retrait bancaire, héritage). Seul le Procureur du Roi décide de la restitution. Cette saisie n'est pas soumise à la restitution de plein droit de l'Art. 14, al. 1, et ne vaut pas confiscation tant que le Procureur du Roi n'a pas statué ; le recours de l'Art. 14, al. 4 reste ouvert contre son refus.

Article 14 – Durée de la saisie, restitution et recours

1. Saisie conservatoire : elle dure jusqu'à la décision de l'autorité compétente (Parquet, Juge d'Instruction, juridiction de jugement). Sans décision dans un délai de quatorze (14) jours, le bien est restitué de plein droit, sauf prolongation motivée du Juge d'Instruction.
2. Saisie temporaire : sa durée est fixée par l'article d'incrimination ; à défaut, elle ne peut excéder septante-deux (72) heures.
3. Restitution : en cas de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement ou de nullité de la procédure, les biens sont restitués dans les quarante-huit (48) heures, à l'exception des biens illicites par nature.
4. Recours : la personne dépossédée peut contester la saisie, sa durée ou le refus de restitution devant le juge compétent (Code V ; Code I, Art. 19). La copie du procès-verbal lui est remise à cette fin.
5. Tout bien perdu, détérioré ou détourné pendant la saisie ouvre droit à indemnisation (Code VI), sans préjudice des poursuites prévues par l'Article C.53.

Article 15 – Mise en fourrière administrative

1. Un agent de la Police de Bruxelles peut ordonner la mise en fourrière administrative d'un véhicule dans les cas où le présent Code la prévoit (notamment les Articles A.07, A.11, A.12 et A.13), ou lorsque le véhicule gêne gravement la circulation, présente un danger ou est abandonné.
2. Lorsque le conducteur est présent, apte à conduire et peut faire cesser immédiatement la cause de l'infraction, l'agent l'invite à le faire avant de recourir à la fourrière, sauf infraction grave ou refus.
3. Le conducteur peut récupérer ses effets personnels avant l'enlèvement. Un état des lieux du véhicule (dégâts, contenu) est consigné au procès-verbal.
4. La mise en fourrière administrative dure au maximum septante-deux (72) heures réelles. Le véhicule est restitué dès que la cause de la mesure a cessé et que les frais de l'Article 17 ont été payés.
5. Un véhicule non réclamé après quatorze (14) jours réels et notification écrite au propriétaire peut être vendu aux enchères ou détruit par l'Administration communale. Le produit de la vente couvre les frais ; le solde est consigné au profit du propriétaire.

Article 16 – Mise en fourrière judiciaire

1. Un Officier de Police Judiciaire, le Procureur du Roi ou le Juge d'Instruction peut ordonner la mise en fourrière judiciaire d'un véhicule qui est l'objet, l'instrument ou le produit d'une infraction, ou qui doit être conservé comme preuve (notamment les Articles B.20, C.01, C.35 et C.45).
2. Le véhicule est tenu à la disposition de la justice. Les délais de l'Article 14, alinéa 1, s'appliquent. La fourrière judiciaire ne peut être levée que par l'autorité qui l'a ordonnée et prime sur la fourrière administrative.
3. Un véhicule volé est restitué sans frais à son propriétaire légitime dès la fin des constatations, sur justification de ses droits.
4. Le véhicule n'est confisqué que si l'article d'incrimination le prévoit ou par décision motivée du juge.

Article 17 – Frais de fourrière, restitution et responsabilité

1. Les frais d'enlèvement et de garde sont fixés à un forfait de 300 € à 600 € pour les septante-deux (72) premières heures réelles, puis à 100 € par tranche de vingt-quatre (24) heures réelles supplémentaires.
2. Ces frais sont à la charge du contrevenant. Ils ne peuvent jamais être mis à la charge du propriétaire victime d'un vol ou de l'infraction à l'origine de la mesure.
3. Le véhicule est restitué sur présentation des documents du véhicule (Article A.33) et du permis de conduire (Article A.25) du demandeur ou de son mandataire.
4. L'État répond des dommages causés au véhicule par sa faute pendant la garde (Code VI). Aucun agent ne peut utiliser un véhicule en fourrière ni en disposer (Article C.53).
5. La sortie irrégulière d'un véhicule de la fourrière est réprimée par l'Article B.61.

TITRE II – DES CONTRAVENTIONS (SECTION A - VOIE PUBLIQUE ET CIRCULATION)

Article A.01 – Franchissement d'une ligne continue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.02 – Stationnement gênant ou interdit
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.03 – Usage abusif du klaxon ou avertisseur sonore
• Sanctions pécuniaires : Amende de 300 € à 500 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.04 – Conduite de nuit sans feux d'éclairage
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.05 – Conduite hors route / sur piste non autorisée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.06 – Non-respect de la signalisation des feux tricolores
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.07 – Maintien d'un véhicule endommagé sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière immédiate.

Article A.08 – Nuisances sonores et tapage public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Exception : le bruit lié à un événement autorisé par arrêté, pendant sa durée et dans ses limites, n'est pas puni.

Article A.09 – Excès de vitesse léger (1 à 10 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 200 € à 250 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Avertissement verbal ou rappel à l'ordre possible.

Article A.10 – Excès de vitesse modéré (10 à 30 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.11 – Demi-tour interdit sur chaussée publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative.

Article A.12 – Circulation interdite sur autoroute ou voie rapide
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative.

Article A.13 – Conduite sans assurance automobile valide
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière administrative (Code VIII).

Article A.14 – Attentat à la pudeur ou comportement indécent
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.15 – Entrave intentionnelle à la circulation routière
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article A.16 – Ivresse publique ou consommation de stupéfiants sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Placement en cellule de dégrisement (Code III).

Article A.17 – Conduite sous l'empire d'un état alcoolique ou stupéfiant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Fourrière + Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.18 – Conduite dangereuse, agressive ou acrobaties (drift)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.19 – Circulation à contresens sur la chaussée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article A.20 – Vitesse inadaptée aux conditions météorologiques ou de circulation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.21 – Excès de vitesse en zone scolaire ou zone de travaux
• Sanctions pécuniaires : Amende de 300 € à 500 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.22 – Alcoolémie légère au volant (0.22 à 0.34 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Dépistage alcootest obligatoire par la Police.

Article A.23 – Alcoolémie modérée au volant (0.35 à 0.50 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Saisie temporaire du véhicule.

Article A.24 – Alcoolémie grave au volant (+ de 0.50 mg/l d'air expiré)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait du permis pour une durée minimale de 1h30.

Article A.25 – Défaut de présentation du permis de conduire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.26 – Conduite avec plaque d'immatriculation masquée ou illisible
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.27 – Véhicule non conforme aux normes (modifications illégales)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Immobilisation immédiate du véhicule (Code VIII).

Article A.28 – Non-respect du signal d'arrêt obligatoire (Stop)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.29 – Non-respect des règles de priorité à droite
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.30 – Refus de priorité aux piétons engagés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Circonstance aggravante en cas de choc physique.

Article A.31 – Dépassement dangereux entre véhicules
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.32 – Dépassement interdit sur ligne continue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.33 – Manque de documents officiels du véhicule
• Sanctions pécuniaires : Amende de 600 € à 1 100 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.34 – Marche arrière dangereuse sur voie rapide ou autoroute
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.35 – Demi-tour non autorisé sur voie rapide ou autoroute
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.

• Sanction pénale : -.

Article A.36 – Défaut de port de la ceinture par le conducteur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.37 – Défaut de port de la ceinture par un passager
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Sanction appliquée au conducteur ou au passager.

Article A.38 – Captation, enregistrement ou diffusion d'images intimes à l'insu d'autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Captation dans un lieu privé ou lors d'un moment intime.

Article A.39 – Non-respect des distances de sécurité réglementaires
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.40 – Usage du téléphone portable tenu en main au volant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.41 – Appel abusif ou injustifié des services d'urgence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.42 – Circulation ou arrêt abusif sur la bande d'arrêt d'urgence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 500 € à 1 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.43 – Usage de feux de croisement ou plein phare inadaptés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.44 – Défaut de port du casque de sécurité pour motocycliste
• Sanctions pécuniaires : Amende de 250 € à 400 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.45 – Responsabilité dans un accident routier avec dégâts matériels
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Rapport d'accident obligatoire pour la compagnie d'assurance.

Article A.46 – Menaces verbales simples ou propos d'intimidation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.47 – Participation à une bagarre ou altercation sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.

• Sanction pénale : -.

Article A.48 – Stockage non sécurisé de produits dangereux ou conteneurs
• Sanctions pécuniaires : Amende de 400 € à 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.49 – Vol à l'étalage au sein d'un commerce activement ouvert
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Remboursement intégral de la victime + Saisie des marchandises.

Article A.50 – Dégradation légère du domaine public ou privé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Obligation de remise en état ou d'indemnisation (Code VI).

Article A.51 – Actes de vandalisme, dégradations légères et graffitis non autorisés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Garde à vue administrative possible (Code III).

Article A.52 – Outrage verbal envers un agent de la force publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.53 – Perturbation de l'ordre public lors d'un rassemblement ou manifestation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : -.

Article A.54 – Refus injustifié de décliner son identité à un agent de la force publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Vérification d'identité par la Police dans les cas prévus par le Code III.

Article A.55 – Défaut de déclaration d'un accident du travail
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Déclaration à régulariser auprès du Gouvernement et conservation des éléments utiles à l'enquête.

Article A.56 – Omission ou retard de dépôt d'une déclaration fiscale ou sociale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 500 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Régularisation de la déclaration + paiement des sommes dues avec majorations et intérêts (Code VII, Art. 22 et 27).

Article A.57 – Défaut de conservation ou de présentation des documents comptables et sociaux
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 700 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Remise des documents à l'inspecteur du Gouvernement dans le délai fixé par procès-verbal.

Article A.58 – Pêche en zone interdite ou sans équipement adapté
• Sanctions pécuniaires : Amende de 900 € à 1 600 €.

• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Reconduite hors de la zone interdite (Code VII, Art. 54).

Article A.59 – Navigation dangereuse, excès de vitesse en port ou près des côtes, ou absence de gilet de sauvetage
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis nautique (Code VIII, Art. 65).

Article A.60 – Survol de la Ville à moins de 1 000 pieds (305 mètres)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : -.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat de la licence de pilote (Code VIII, Art. 66).

TITRE III – DES DÉLITS MINEURS (SECTION B - ATTEINTES AUX PERSONNES ET BIENS MINEURS)

Article B.01 – Menaces et actes d'intimidation caractérisés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.02 – Dégradation ou détérioration de biens appartenant au domaine public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.03 – Dégradation volontaire de biens privés appartenant à autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Indemnisation et remboursement obligatoire des dégâts (Code VI).

Article B.04 – Tentative de vol simple de bien meuble
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.05 – Vol simple de bien meuble, grivèlerie ou racket simple
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution immédiate des biens dérobés.

Article B.06 – Possession de stupéfiants en quantité mineure (de 5g à 40g)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des produits stupéfiants.

Article B.07 – Possession d'objets ou matériels prohibés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation immédiate des matériels prohibés.

Article B.08 – Organisation ou participation à une manifestation non autorisée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.09 – Actes de harcèlement répétitifs contre une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.10 – Cyberharcèlement, menaces ou injures en ligne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.11 – Port ou exhibition d'une arme blanche en espace public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme blanche.

Article B.12 – Excès de vitesse majeur (supérieur à 30 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis de conduire.

Article B.13 – Excès de vitesse grave (supérieur à 40 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 900 € à 3 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Saisie du véhicule + Retrait du permis de conduire.

Article B.14 – Excès de vitesse extrême (supérieur à 50 km/h au-delà de la limite)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait immédiat du permis.

Article B.15 – Dissimulation volontaire du visage sur la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Exceptions : ne sont pas punis a) le port d'un masque ou d'un couvre-visage imposé par un texte ou par les conditions de travail (casque, masque de protection, équipement de secours) ; b) le casque de moto ou de vélo, et la protection contre le froid, la pluie ou la poussière, tant que le visage reste identifiable sur demande de la Police ; c) la participation à une fête, un spectacle ou un événement autorisé par arrêté, pendant sa durée ; d) la dissimulation décidée par la Police ou la Justice pour un motif d'enquête ou de protection d'un témoin menacé. L'agent de police en patrouille ne peut pas dissimuler son visage, sauf pour une intervention nécessitant un équipement de protection ou sur décision de sa hiérarchie. Toute personne qui dissimule son visage le découvre à la demande d'un agent de la force publique pour un contrôle d'identité.

Article B.16 – Port non autorisé d'un gilet pare-balles de protection
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 300 € à 4 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.17 – Vente ou distribution illégale de produits réglementés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article B.18 – Diffamation publique portée envers une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 000 € à 5 500 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.19 – Non-assistance à personne en péril imminente
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.

• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.20 – Recel ou conduite d'un véhicule d'origine illicite ou volé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article B.21 – Refus d'obtempérer aux injonctions d'un agent de police
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait immédiat du permis si commis au volant.

Article B.22 – Conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Mise en fourrière du véhicule (Code VIII).
• Exception : la conduite d'un véhicule de location de l'aéroport par une personne âgée d'au moins dix-huit (18) ans n'est pas une infraction (Code VIII, Art. 4, al. 5).

Article B.23 – Fabrication, détention ou usage de faux documents
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.24 – Violation ou intrusion non autorisée dans une propriété privée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.25 – Attaque, dégradation ou braquage d'un distributeur d'argent (ATM)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article B.26 – Conduite sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation + Fourrière + Retrait du permis de conduire.

Article B.27 – Conduite sous l'emprise combinée d'alcool et de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des stupéfiants + Fourrière.

Article B.28 – Refus de se soumettre aux contrôles d'alcoolémie ou dépistages
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Comportement équivalent légalement à un test positif.

Article B.29 – Conduite d'un véhicule malgré la suspension ou le retrait du permis
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait de permis prolongé + Saisie du véhicule.

Article B.30 – Complicité active dans la commission d'un délit mineur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.31 – Refus de céder le passage à un convoi d'urgence prioritaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.32 – Vol commis sous la menace d'une arme sur un individu
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.33 – Entrave volontaire à la circulation d'une ambulance ou véhicule de secours
• Sanctions pécuniaires : Amende de 600 € à 1 100 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.34 – Délit de fuite commis après un accident ayant causé des dégâts matériels
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.35 – Responsabilité dans un accident routier ayant occasionné des blessures légères
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.36 – Stationnement non autorisé au sein d'une zone de sécurité restreinte
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.37 – Menaces de mort caractérisées proférées contre autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article B.38 – Coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité légère
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.39 – Appels publics à la haine, à la discrimination ou à la violence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.40 – Calomnie et dénonciation calomnieuse envers autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.41 – Atteinte ou violation manifeste du droit à la vie privée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.42 – Agissements répétés de harcèlement sur le lieu de travail
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.43 – Stalking, surveillance intrusive ou filature obsessionnelle
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.44 – Organisation ou participation à un combat clandestin hors cadre légal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Participation à une confrontation singulière non autorisée.

Article B.45 – Chantage, pression ou tentative d'extorsion envers un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.46 – Consommation évidente de produits stupéfiants dans l'espace public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 700 € à 1 300 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.47 – Culture ou production mineure de plantes à effet stupéfiant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.
• Mesure complémentaire : Confiscation matérielle et destruction de la culture.

Article B.48 – Manœuvres d'escroquerie simple ou abus de confiance
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.49 – Dégradation grave occasionnant des dommages importants sur un bien
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Détérioration sérieuse affectant la valeur du bien.

Article B.50 – Piratage informatique simple ou intrusion dans un système non sécurisé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.51 – Rébellion simple et résistance physique passive lors d'une interpellation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 800 € à 1 600 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Opposition physique aux gestes d'arrestation.

Article B.52 – Détournement ou vol d'un véhicule par la menace ou force (Carjacking)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.53 – Utilisation d'une fausse identité ou usurpation de pièces d'état civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie des faux titres d'identité.

Article B.54 – Inexécution ou refus d'obtempérer à une décision de justice signifiée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.

• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article B.55 – Responsabilité dans un accident routier ayant provoqué des blessures graves
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.56 – Port illégal ou non autorisé d'un uniforme de service public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article B.57 – Violences commises en réunion ou agression physique collective
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 000 € à 2 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.58 – Entrave volontaire ou blocage physique de la voie publique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 400 € à 2 600 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.59 – Révélation ou violation d'une obligation de secret professionnel
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article B.60 – Soustraction, détérioration ou destruction d'un bien saisi ou de scellés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Remise du bien sous scellés + Confiscation du bien soustrait (Articles 11 à 14).

Article B.61 – Reprise ou sortie irrégulière d'un véhicule placé en fourrière
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Remise en fourrière aux frais du contrevenant + Retrait du permis de conduire.

Article B.62 – Violation d'un couvre-feu, d'un périmètre interdit ou d'une mesure d'état d'urgence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Reconduite immédiate hors du périmètre.

Article B.63 – Accès non autorisé à une zone sensible
• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Expulsion immédiate de la zone (commissariat, Palais de Justice, établissement pénitentiaire, hôpital, base militaire). Les enceintes gouvernementales relèvent de l'Article C.19.

Article B.64 – Interception, consultation ou saisie illégale de communications privées
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Destruction des données obtenues + Confiscation du matériel d'interception.
• Même régime : saisie ou fouille d'un téléphone et géolocalisation sans ordonnance du Juge d'Instruction (Code III, Art. 19, al. 3, 22 et 22 bis).

Article B.65 – Travail dissimulé ou sous-déclaration de rémunération
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.

• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Régularisation des déclarations, maintien des droits du salarié (Code VI, Art. 23) + fermeture administrative possible (Code VII, Art. 34).

Article B.66 – Emploi d'un mineur en violation de l'interdiction du travail des mineurs

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Rupture immédiate de l'emploi, maintien de la rémunération due au mineur + sanctions administratives (Code VII, Art. 34).

Article B.67 – Discrimination à l'embauche, à l'accès à un établissement ou au licenciement

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Nullité de la décision discriminatoire + réparation du préjudice (Code VI, Art. 30).

Article B.68 – Exercice d'une activité commerciale non enregistrée ou sans licence spéciale

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Scellés d'urgence par la Police + saisie du matériel (Articles 11 à 14 ; Code VII, Art. 34).

Article B.69 – Fraude fiscale simple : dissimulation partielle de revenus ou fausse déclaration

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Paiement des sommes éludées avec majorations et intérêts (Code VII, Art. 42, al. 3).

Article B.70 – Poursuite d'une activité malgré une suspension, une fermeture administrative ou une radiation

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Fermeture effective sous scellés + saisie du matériel d'exploitation (Articles 11 à 14).

Article B.71 – Exercice d'une activité de sécurité privée sans déclaration ni agrément

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Cessation immédiate de l'activité, scellés et saisie du matériel et des uniformes (Articles 11 à 14) ; renvoi Code VII, Art. 50. Cette infraction vise l'entreprise non déclarée ou non agréée, ainsi que toute personne qui se présente comme agent de sécurité sans être salariée d'une entreprise agréée.

Article B.72 – Dépassement des pouvoirs d'un agent de sécurité privée

• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Interdiction définitive d'exercer en sécurité privée + retrait de l'agrément de l'entreprise en cas de manquement grave ou répété (Code VII, Art. 34 et 50). Vise l'arrestation, la palpation, la fouille, la saisie, l'interrogatoire, le port d'une arme ou l'intervention hors de l'établissement. Les violences, la séquestration et la détention arbitraire restent punies par leurs articles propres.

Article B.73 – Conduite d'un bateau sans permis nautique, pilotage sans licence ou décollage ou atterrissage hors d'une aire autorisée

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Immobilisation du bateau ou de l'aéronef (Code VIII, Art. 65 et 66).

Article B.74 – Survol d'une zone interdite sans autorisation

• Sanctions pécuniaires : Amende de 1 800 € à 3 200 €.

• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait de la licence de pilote pour une durée minimale de 1h30 (Palais de Justice, prison, hôpital, base militaire, Banque Nationale, poste de police).

Article B.75 – Conduite d'un bateau ou pilotage d'un aéronef sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 100 € à 3 900 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Retrait du permis nautique ou de la licence + Immobilisation du bateau ou de l'aéronef.

TITRE IV – DES DÉLITS MAJEURS (SECTION C - ATTEINTES GRAVES À L'ORDRE PUBLIC ET À L'ÉTAT)

Article C.01 – Démantèlement, découpe ou recel de véhicules volés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 800 € à 5 200 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.

Article C.02 – Exhibition ou port d'une arme à feu découverte en espace public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 4 à 7 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme à feu.

Article C.03 – Usurpation d'identité en vue de commettre des actes préjudiciables
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article C.04 – Vol qualifié commis avec menaces, violences ou agressions
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution intégrale des biens ou valeurs volés.

Article C.05 – Recel de biens, matériels ou fonds de grande valeur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.06 – Possession de produits stupéfiants majeurs (quantité supérieure à 40g)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des produits + amende complémentaire par unité.

Article C.07 – Agression physique caractérisée contre un citoyen civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.08 – Entrave volontaire au déroulement d'une enquête judiciaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 200 € à 7 800 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.09 – Intimidation grave exercée sur une personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.10 – Détention ou manipulation de fonds issus d'activités illicites
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.

• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et confiscation définitive des fonds illicites.

Article C.11 – Attaque ou braquage d'un conteneur sécurisé ou fret commercial
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des produits et cargaisons volés.

Article C.12 – Braquage à main armée d'un commerce ou d'une supérette
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.13 – Attaque ou braquage d'un établissement de dépôt de fonds / cash
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.14 – Attaque ou braquage d'un établissement de commerce de proximité
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 600 € à 10 400 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.15 – Usurpation de fonction publique ou de la qualité d'officier d'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.16 – Exploitation ou culture d'un site majeur de production de drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation matérielle et saisie des installations.

Article C.17 – Participation active à un affrontement armé ou une fusillade
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.18 – Outrage grave ou diffamation contre un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.19 – Intrusion ou violation d'une enceinte ou propriété gouvernementale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.20 – Trafic et distribution de produits stupéfiants majeurs (+ de 40g)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de la drogue et des recettes.

Article C.21 – Faux témoignage sous serment rendu devant une juridiction (Parjure)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.22 – Port d'arme illégal relatif à un pistolet ou arme de poing
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.

• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme de poing.

Article C.23 – Port d'arme illégal relatif à une arme blanche de catégorie A
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme blanche.

Article C.24 – Port d'arme illégal relatif à un fusil semi-automatique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation de l'arme + Révocation définitive du PPA.

Article C.25 – Divulgation non autorisée d'informations gouvernementales confidentielles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.26 – Participation ou affiliation à une association de malfaiteurs
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article C.27 – Agression physique commise contre un représentant de l'État en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.28 – Actes d'entrave caractérisée à l'exercice de la Justice
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.29 – Entrave volontaire ou obstruction à une intervention de police
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.30 – Tentative de corruption portée envers un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article C.31 – Soustraction frauduleuse ou fraude fiscale d'ampleur
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article C.32 – Inexécution répétée d'une ordonnance judiciaire civile
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 600 € à 23 400 €.
• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article C.33 – Abus de pouvoir ou dépassement de fonctions par un agent public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.34 – Non-respect grave d'une décision de justice par une entreprise
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.

• Sanction pénale : Pas de peine privative de liberté.

Article C.35 – Organisation ou participation à une course de rue illégale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie du véhicule + Sanction de l'ensemble des participants.

Article C.36 – Délit de fuite commis après un accident ayant entraîné des blessures
• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.

Article C.37 – Coups et blessures graves ayant occasionné une incapacité lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de prise en charge intégrale des frais médicaux.

Article C.38 – Subornation, achat ou pressions exercées sur un témoin
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Manœuvres pour acheter ou intimider un témoin.

Article C.39 – Blanchiment de capitaux ou conversion de fonds illicites
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et confiscation des sommes blanchies.

Article C.40 – Violences volontaires commises à l'aide d'un objet contondant
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.41 – Menaces directes envers un policier, secouriste ou pompier en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Intimidation ciblée sur les personnels de secours ou de force.

Article C.42 – Participation à une rixe armée avec usage d'armes par destination
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et objets utilisés.

Article C.43 – Complicité active dans des violences physiques graves
• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.44 – Menace directe exercée sous l'empire d'une arme à feu ou blanche
• Sanctions pécuniaires : Amende de 2 400 € à 4 600 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.45 – Altération, falsification ou effacement du numéro de série d'un bien/véhicule
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Saisie conservatoire du véhicule ou bien.

Article C.46 – Vol portant sur des biens d'une valeur exceptionnelle

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et restitution des biens de haute valeur.

Article C.47 – Évasion simple d'un lieu de rétention ou garde à vue

• Sanctions pécuniaires : Amende de 4 600 € à 8 400 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Évasion commise hors du complexe pénitentiaire d'État.

Article C.48 – Récidive caractérisée d'actes d'outrage ou de rébellion

• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article C.49 – Usage excessif ou disproportionné de la force par un agent public

• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Suspension immédiate de fonctions + Saisine de l'Inspection Générale de la Police (Code I, Art. 27).

Article C.50 – Détournement de fonds publics, prise illégale d'intérêt ou usage de la fonction à des fins privées

• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution intégrale des sommes + Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article C.51 – Représailles contre un plaignant ou entrave à l'Inspection Générale de la Police

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Suspension immédiate de fonctions si l'auteur est un agent public.

Article C.52 – Accomplissement d'actes de contrainte sans avoir prêté serment

• Sanctions pécuniaires : Amende de 3 500 € à 6 500 €.
• Sanction pénale : 7 à 14 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Nullité des actes accomplis (Code III) + Interdiction d'exercer jusqu'à la prestation de serment.

Article C.53 – Détournement, vol ou utilisation d'un bien saisi ou mis en fourrière par un agent public

• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Restitution immédiate du bien + Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article C.54 – Banqueroute frauduleuse : organisation frauduleuse d'insolvabilité

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inopposabilité des actes frauduleux (Code VI, Art. 54) + interdiction de diriger une entreprise (Code V, Art. 36) + confiscation des biens dissimulés.

Article C.55 – Travail clandestin en réseau organisé ou exploitation massive de main-d'œuvre non déclarée

• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Fermeture de l'établissement, confiscation des gains + interdiction de diriger une entreprise (Code VII, Art. 47, al. 3).

Article C.56 – Participation ou affiliation à un gang
• Sanctions pécuniaires : Amende de 6 000 € à 11 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes, des véhicules et des gains du gang. Constitue un gang un groupe durable de personnes qui revendique un nom, un quartier ou un territoire (Article 4, al. 3).

Article C.57 – Guerre de territoire entre gangs
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et des véhicules (Articles 11 à 14). Vise les affrontements ou violences entre gangs pour le contrôle d'un quartier.

Article C.58 – Proxénétisme : organisation, contrainte ou exploitation de la prostitution d'autrui
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des gains + fermeture de l'établissement concerné (Articles 11 à 14) ; renvoi Code VII, Art. 52.

TITRE V – DES CRIMES ET GRANDES ATTEINTES À LA SÉCURITÉ NATIONALE (SECTION D)

Article D.01 – Tentative d'enlèvement ou de séquestration de personne
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 200 € à 9 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.02 – Crime d'enlèvement, de kidnapping ou de séquestration
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article D.03 – Prise d'otage commise sur un citoyen civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.04 – Tentative d'évasion commise hors d'un pénitencier d'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Action de soustraction au régime de détention.

Article D.05 – Destruction par incendie criminel de bâtiments ou infrastructures
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire.

Article D.06 – Actes de torture, barbarie ou traitements inhumains
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire. Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.07 – Commission d'actes de nature terroriste contre la population
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Obligation de suivi et bilan psychologique judiciaire.

Article D.08 – Port d'arme illégal de catégorie lourde relatif à un fusil automatique
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme de guerre.

Article D.09 – Port d'arme illégal relatif à un lance-roquettes (RPG) ou arme lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'équipement lourd.

Article D.10 – Port d'arme illégal relatif à une mitrailleuse lourde
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : 42 à 84 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive de l'arme lourde.

Article D.11 – Trafic, importation ou distribution illégale d'armes de guerre
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.12 – Braquage à main armée d'un convoi sécurisé ou fédéral
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.13 – Braquage à main armée d'une bijouterie ou commerce de luxe
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie des armes, fonds et bijoux dérobés.

Article D.14 – Prise d'otage commise sur un représentant de l'État ou fonctionnaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 24 à 49 mois de prison.

Article D.15 – Tentative d'homicide volontaire contre un citoyen civil
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.

Article D.16 – Braquage à main armée d'un établissement bancaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.17 – Braquage à main armée de la Banque Nationale de Bruxelles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 38 500 € à 71 500 €.
• Sanction pénale : 42 à 84 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + Saisie complète des fonds.

Article D.18 – Détention ou transport d'explosifs militaires (C4, grenades)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation immédiate du matériel explosif.

Article D.19 – Formulation de menaces de nature terroriste ou d'attentat
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.20 – Meurtre aggravé commis contre un agent de la force publique ou de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.21 – Meurtre commis sous l'emprise de stupéfiants ou de substances
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.22 – Meurtre ou homicide volontaire simple commis sans préméditation
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Acte de donner volontairement la mort + Saisies.

Article D.23 – Complicité active dans la commission d'un meurtre simple
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.24 – Complicité active dans la commission d'un meurtre aggravé
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.25 – Assassinat (meurtre commis avec préméditation ou guet-apens)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 31 500 € à 58 500 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.26 – Homicide involontaire causé par imprudence ou négligence grave
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.27 – Tentative d'homicide volontaire ciblée sur un représentant de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.28 – Empoisonnement ou administration de substances mortelles
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.29 – Tuerie de masse ou fusillade aveugle contre la population
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.30 – Délit de fuite commis à la suite d'un homicide routier
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.

• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.31 – Trafic, prélèvement ou commerce illégal d'organes humains
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et saisie des organes ou matériels.

Article D.32 – Défiguration ou mutilation volontaire (usage d'acide ou brûlure)
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.33 – Organisation, direction ou gestion d'un réseau de trafic illégal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des structures du réseau.

Article D.34 – Trafic international de produits ou matériels prohibés
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des cargaisons et véhicules.

Article D.35 – Transport ou convoyage de quantités criminelles de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants.

Article D.36 – Stockage ou logistique de quantités criminelles de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 200 € à 22 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants.

Article D.37 – Installation ou exploitation d'un laboratoire de fabrication de drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et destruction des stupéfiants et matériels.

Article D.38 – Détention ou trafic de stupéfiants au sein d'un établissement pénitentiaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation et saisie des produits stupéfiants.

Article D.39 – Fonctionnaire armé exerçant ou intervenant sous l'emprise de stupéfiants
• Sanctions pécuniaires : Amende de 28 000 € à 52 000 €.
• Sanction pénale : 35 à 70 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.40 – Corruption active commise envers un magistrat ou fonctionnaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation administrative ou sanctions judiciaires.

Article D.41 – Corruption passive commise par un agent ou représentant public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.42 – Homicide involontaire ou décès par overdose imputable au trafic
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.43 – Direction ou appartenance active à un cartel de la drogue
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie intégrale des biens + RECLUSION À PERPÉTUITÉ. Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.44 – Fabrication illégale d'armes à feu ou armes de guerre
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes et des outils de production.

Article D.45 – Importation illégale d'armes à feu sur le territoire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes importées.

Article D.46 – Exportation illégale d'armes à feu hors du territoire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes destinées à l'export.

Article D.47 – Tirs par arme à feu dirigés contre un véhicule occupé ou non
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.48 – Tirs par arme à feu dirigés contre un agent de l'État en service
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.49 – Fabrication ou assemblage d'engins explosifs ou grenades artisanales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des matériels et engins explosifs.

Article D.50 – Récidive légale en matière de port d'arme illégal
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.51 – Braquage à main armée d'un fourgon blindé de transport de fonds
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

• Mesure complémentaire : Saisie des armes, véhicules et valeurs dérobées.

Article D.52 – Soustraction, piratage ou vol de bases de données gouvernementales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.53 – Trafic d'influence auprès de responsables ou magistrats publics
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.54 – Actes de pillage commis en situation de crise ou catastrophe nationale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie et restitution des objets pillés.

Article D.55 – Vol ou détournement d'un véhicule officiel de l'État ou des secours
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.56 – Récidive légale en matière de vols commis avec violences
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.57 – Récidive légale en matière de braquages à main armée
• Sanctions pécuniaires : Amende de 5 600 € à 10 400 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes à feu.

Article D.58 – Destruction volontaire de preuves destinées à une procédure pénale
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.

Article D.59 – Faux témoignage rendu dans le cadre d'une instruction pénale criminelle
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.60 – Évasion de détention pénitentiaire commise avec usage de la violence
• Sanctions pécuniaires : Amende de 12 200 € à 22 800 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.61 – Complicité active ou fourniture de moyens destinés à une évasion
• Sanctions pécuniaires : Amende de 8 800 € à 16 200 €.
• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.62 – Détention d'armes ou d'objets prohibés au sein d'un pénitencier
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Saisie immédiate des objets prohibés en détention.

Article D.63 – Participation ou incitation à une mutinerie pénitentiaire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 7 000 € à 13 000 €.

• Sanction pénale : 10 à 21 mois de prison.

Article D.64 – Participation active à une émeute violente ou insurrection urbaine
• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.65 – Attroupement armé menaçant la sécurité ou l'ordre public
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 18 à 35 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation définitive des armes présentées.

Article D.66 – Abus de pouvoir ou forfaiture grave commise par un agent de l'État
• Sanctions pécuniaires : Amende de 31 500 € à 58 500 €.
• Sanction pénale : 28 à 56 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.67 – Arrestation, privation de liberté ou détention arbitraire par un agent
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Révocation définitive des fonctions publiques.

Article D.68 – Fuite, vente ou divulgation de documents classifiés défense
• Sanctions pécuniaires : Amende de 21 000 € à 39 000 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.

Article D.69 – Actes d'espionnage au profit d'entités ou puissances étrangères
• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.70 – Crime de haute trahison envers la Nation et les Institutions
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.71 – Complot ou conspiration visant à renverser les institutions légales
• Sanctions pécuniaires : Amende de 10 500 € à 19 500 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.72 – Création, direction ou affiliation à une organisation terroriste
• Sanctions pécuniaires : Amende de 35 000 € à 65 000 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.73 – Planification logistique ou préparation active d'un attentat
• Sanctions pécuniaires : Amende de 24 500 € à 45 500 €.
• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.74 – Commission ou exécution d'un attentat terroriste sur le territoire
• Sanctions pécuniaires : Amende de 42 000 € à 78 000 €.

• Sanction pénale : Réclusion criminelle à perpétuité, ou de 60 à 90 mois de prison.
• Mesure complémentaire : Confiscation des armes + RECLUSION À PERPÉTUITÉ. Inculpation obligatoire devant la Cour d'Assises (Code V).

Article D.75 – Cyberattaque visant les infrastructures stratégiques de l'État

• Sanctions pécuniaires : Amende de 14 000 € à 26 000 €.
• Sanction pénale : 14 à 28 mois de prison.

Article D.76 – Formulation de menaces directes d'atteinte physique contre un magistrat

• Sanctions pécuniaires : Amende de 17 500 € à 32 500 €.
• Sanction pénale : 21 à 42 mois de prison.